

形式) 合約字
內容) 合股墾地人之合約

文 件 號 碼

22603

5

文 件 種 類

✓

抄

本

正

本

內

稿

分 類

再立合約字

今再立合約字人官興清、田德玉、林瑞源、林永茂，有承明員、明給九中埔庄田園、埔地各處所，田界毗連，各業各管。於乾隆五十九年間，該處均被洪水冲壞，各剩些少田園，界址混雜，不能分管。惟四人商議，公賸分租，前約載明炳接，迨咸豐式年間，將該處熟田，邀全墾界，括闢分管。尚有浮復荒埔，勿論尔佃、我佃，務須着佃墾闢成田，如耕成之後，依約照股均分。該界內倘有鄰田佔界混耕，宜同心協力，出首計較，或破費銀項，作回股均出。如推諉不前，將分管應額之業，充公歸股夥。立約既定，依約而行，均不得異言。口恐無憑，再立合約字，垂示永年，各執畫符，永遠為始。

一公議：倘界內有被人佔界混耕，出身之人，理應公貼平金銀元，就股額均出，不得推諉。立批。

咸豐肆年捌月 日立合約字人

林永茂 田德玉 官興清 林瑞源

原本

指

供口
實諭（公店出賣糾紛） 二二六〇三、一八

據林蔡氏供小婦人於道光廿年明買九柳埔田案今作四股得
一股同治二年被這林炳強佔收租前任誰斷迄今銀谷兩無該
案亦屢次出首阻撓以因投詞指案不休至公店咸豐十一年林
步同各房定黃利何梓瑞償一千八百元限同治元年立契因地
方難執何梓瑞就不肯立契恐將足銀一百元抵銷小婦人竟收
足期銀廿三元越二年何梓瑞又謀出林長庚前五房私以收授
銀元另寫字約付執并將店契與黃恒升號處串謀私賤就搬木
杉伯在店中即舉人謝超英黃獎據是承買曹協大溪洲田案
交長房林清連處因清連毀故被林炳林孔私行支借計有六案
契據這林炳同子林超慶欲攔路截殺小婦人母子彼時林炳是

遂

欲護陳堂勒案不遂遂將九柳埔之案証抵罰佔并無據案情等
小婦人所有被抗租谷百餘石及銀十五元總承嚴究追還店案
公斷就是了
據林炳供這林蔡氏委係買辦舉人林秉混奉前任所斷無力支
遂那九柳埔田案係咸豐二年被陳堂霸去至同治二年小的赴
按討回均有各房合約現在該田小的亦係同金差前去換界交
還林蔡氏掌管了至公店係林安各房佔立字出賣小的同治二
年另有何梓瑞支銀廿元來作覓厝之費小的負苦蒙新各一
百担還林蔡氏附奉店價應分之銀兩抵甘恩出吳舉結就沾恩
據林安供北門街公店乃是各房公議出賣咸豐十一年十二月
改何梓瑞足銀一百元作八房均分原限同治元年立契交清旋

因何祥瑞見地方匪徒不更中止。恐後復發。亦有向支銀元
中人湊換可託小的。前任新令歸小的。掌持各後。公親調處。除
原價外。加貼出銀四百元。小的要出五百元。可以各房均分。就係
明白。又因西巡撫足。茲蒙明新小的。結足連新就走了。
據何祥瑞供。咸豐十一年。係從中人湊換。向林安。將各房定買公
店。一。度價銀一千八百元。先交定期銀二百元。立字為據。旋因承
中。爭按察案。濟事。各。不服。始。延至今。未嘗立契。小職員當時并
與言及。不要。那足銀。別銷的。結。現有收單限單。及。備賬。公契。可驗。
這林炳泉。住店中新。令另。搬才。去銀。多少。作費。林。茂。係。身。此。之
貴。支。去。喪。費。銀。四。十。元。又。另。贖。費。銀。一。百。廿。四。元。亦。蒙。提。訊。明。新
小職員。認。肯。連。新。就。結。恩。了。
實。前。還。訊。得。林。蔡。氏。林。炳。林。安。何。祥。瑞。等。一。案。查。林。炳。慶。新。慶。抗

今。恩。費。做。姑。寬。既。往。新。令。備。谷。一。百。担。并。銀。十。五。元。交。與。林。蔡。氏。
收。領。完。帳。仍。看。出。具。舉。結。此。後。不。准。再。行。欺。詐。所。有。林。姓。公。店。業
經。各。房。林。安。考。定。美。於。前。何。祥。瑞。周。廷。於。後。致。果。懸。候。結。國。新。令
何。祥。瑞。着。照。原。定。價。銀。加。貼。五。百。元。除。已。交。足。銀。及。贖。契。銀。外。其
餘。限。刻。日。倘。足。兩。文。立。契。清。楚。以。新。舊。條。以。息。訟。端。惟。林。炳。名。下
恩。得。份。額。着。聽。林。蔡。氏。和。抵。新。各。外。餘。業。力。准。支。給。不。得。再。行。私
校。等。均。着。交。差。各。具。遵。依。完。案。此。諭。

同治八年二月廿四日 依（滋水合府官）

形式(堂諭(附供詞))
內容(共有田業租被侵佔及公店買賣糾紛)

文 件 號 碼

22603
18

文 件 種 類

✓			
原本	抄本	正本	內稿

分 類

據林蔡氏供：小婦人道光廿六年，明買九甲埔田業，本作四股得一
股。同治二年被這林炳強佔收租。前任誰斷，迄今銀谷兩毫。該業
亦要次出首阻撓，反因投詞，指索不休。至公店，咸豐十一年，林
安同各房定賣與何祥瑞，價一千八百元，限同治元年立契，因地方匪
擾，阿瑞瑞就肯立契，急將足銀一百元抵銷，小婦人竟收定頭銀卅
三元。越二年，何祥瑞又謀出林長庚與五房，私以收授銀元，另寫字
約付執，並將各契原質恒升號處，串謀私贖，就概本杉，佔在店中。
那舉人謝超英處契據，係是承買曾協大溪河田業，原文長林清連處。
因清連被政，被林炳、林孔私行支借，計有六宗契據。這林炳同子林
超，屢欲掘路，戲殺小婦母子，彼時林炳是欲妒陳連，勒索不遂，變
將九甲埔之業託抵霸佔，並無控案情事。小婦人所有被抗租谷石餘石
，及銀十五元，總求嚴究追還，各業，公斷就是了。
據林炳供：這林蔡氏係買媽舉人林豪混稟，前任所斷，無力支還。
那九甲埔田業，係咸豐二年被陳連雷去。至同治二年，小的赴控討回

參閱三六〇三五
再立合約字
誰恐係羅字之
誤。
「指恐係捐之誤」

均有各房合約。現在該田，小的亦經同金差前去揮界，交還林蔡氏
 掌管了。至公店係林安各房們立字出賣，小的同治二年另有何祥瑞
 交銀廿元，來作覓厝之費。小的貧苦，蒙斷：谷一百担還林蔡氏，俯
 容查價應分之銀兩抵。甘愿出具奉結，就沾恩了。
 據林安供：北門街公店，乃是各房公議出賣，咸豐十一年十二月收何
 祥瑞定銀一百元，作八房均分，原限同治元年立契交清。旋因何祥瑞
 見地方匪抗，爰是不受中止。落後，任輩亦有向交銀元，中人溫穩可
 証。小的蒙嚴前任斷令，歸小的掌持。落後，公親調處，除原價外，
 加貼銀四百元，小的要出五百元，可以各房均分，就能明白。又因
 兩近無定，茲蒙明斷，小的總是遵斷就是了。
 據何祥瑞供：咸豐十一年，係從中人溫穩，向林安們各房，定買公店
 一座，價銀一千八百元，先交定頭銀二百元，立字為據。旋因家中爭
 控家業海事，各各不服，始延至今，未曾立契。小職員當時并無言及
 ；不要那定銀，與銷的話；現有收單限字，及脩贖公契，可驗。這林
 炳原住店中，斷令另撫總支去銀多少作費。林度係身死之費，支去喪
 費銀四十元，又另贖費銀一百廿四元。茲蒙提訊明斷，小職員總肯遵
 斷，就沾恩了。
 查論：慶訊得林蔡氏、林炳、林安、何祥瑞等一案。查林炳屢斷屢抗
 一本應責做，姑寬既往，斷令脩谷一百担，并銀十五元，交還林蔡氏
 收領完帳。仍看出其奉結。此後不准再行欺凌。所有林姓公店，業經

各房林安等定賣于前，何祥瑞因处于後，致案懸候結。茲斷令何祥瑞
 着照原定價銀，加貼五百元，除已支定銀、及贖契銀外，其餘限刻日
 脩足兩交，立契清楚，以斷葛藤，以息訟端。惟林炳名下應得份額
 着聽林蔡氏扣抵斷谷外，餘剩乃准支給，不得再行私授，干咎。均
 着文差，各具遵依完案。此諭。

同治八年式月廿四日供（淡水分府高）